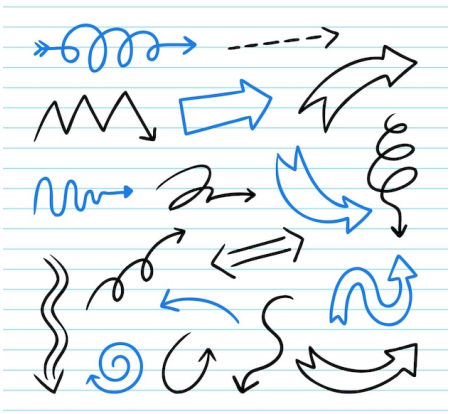


TEMA 48



ESQUEMA DEL TEMA

ORDENANZA PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SS.SS. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (28/09/2.004)

ORDENANZA MUNICIPAL 28/09/2.004 DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

1.- OBJETO.

Regular las prestaciones económicas del sistema público de SS.SS. del Ayuntamiento de Madrid en las modalidades de ayudas económicas de emergencia social y ayudas económicas temporales de especial necesidad.

2.- PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

Todas las ayudas deben estar incardinadas dentro de un proceso de intervención social que incluya un análisis de la situación individual y familiar → Informe social municipal (elaborado y firmado por TS).

3.- TEMPORALIDAD DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

Son siempre temporales.

4.- CRITERIOS GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

Criterios generales:

1.- Situaciones acreditadas de necesidad.

2.- Necesidad valorada por el TS de un Centro de SS.SS. e integrada en un proceso de intervención social.

3.- La ayuda cubrirá el 90 % del coste total del servicio (excepto en ayudas de emergencia social o situaciones especialmente graves).

4.- La resolución de la concesión establecerá si:

- El pago de la ayuda se efectuará a la entidad o profesional prestador del servicio o al solicitante (se establece en la resolución de concesión).

- La justificación del gasto es previa o posterior al abono.

5.- CONCURRENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

No pueden otorgarse ayudas para la prestación de atención sanitaria no incluida en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

6.- INCOMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

1.- Son incompatibles con el disfrute gratuito de servicios que cubran las mismas necesidades.

2.- No podrán otorgarse si han sido ya concedidas o si han sido previamente denegadas por no reunir los requisitos exigidos por otras Administraciones.

3.- Se excluyen las ayudas para adquisiciones efectuadas y deudas contraídas con anterioridad a la petición de ayuda (excepto en situaciones de emergencia social con graves repercusiones para la unidad familiar).

7.- CLASIFICACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

1.- Ayudas económicas de emergencia social.

2.- Ayudas económicas temporales de especial necesidad.

8.- DEFINICIONES DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

Ayudas económicas de emergencia social.	Dirigidas a facilitar la superación de situaciones en las que concurra una necesidad económica coyuntural y urgente. Son de carácter extraordinario y no periódico.
Ayudas económicas temporales de especial necesidad.	Dirigidas a apoyar procesos de integración social y desarrollo personal.

9.- DESTINO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

1.- Necesidades básicas de alojamiento.	6.- Escuela Infantil.
2.- Necesidades básicas de alimentos.	7.- Comedor escolar.
3.- Alojamiento temporal para personas mayores.	8.- Actividades preventivas para menores en riesgo de exclusión.
4.- Pequeñas reparaciones de vivienda habitual por situaciones sobrevenidas y adaptaciones geriátricas o similares (requieren informe previo de los servicios técnicos competentes en obras).	9.- Gastos excepcionales y otros gastos (medicinas, gafas, audífonos, enseres …) valorados como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias.
5.- Comedor para mayores.	

10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 10 puntos.

1.- Tipología y situación socio-familiar.	2 puntos.
2.- Situación socio-económica.	3 puntos.
3.- Situaciones de riesgo y/o exclusión social.	3 puntos.
Los apartados 4 y 5 son excluyentes entre sí.	
4.- Proceso de intervención social individual y/o familiar.	2 puntos.
5.- Situación de emergencia social individual o familiar.	2 puntos.

BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

1.- TIPOS DE LOS BENEFICIARIOS.

1.- Personas físicas.

2.- Unidades familiares: más de una persona / conviven en el mismo domicilio / unidos por relación conyugal o análoga, adoptiva, de consanguinidad (hasta segundo grado) y de afinidad (en primer grado).

- Unidad de convivencia independiente: en una unidad de convivencia existen personas que tienen a su cargo ascendientes mayores de 65 años, hijos menores de edad no emancipados o menores en acogimiento familiar o tutela.

2.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.

1.- Ser mayor de edad o menor emancipado.

2.- Estar empadronado en el distrito o en el municipio de Madrid (solicitudes al AG), salvo en situaciones excepcionales (justificadas en informe social).

3.- Acreditar la situación de necesidad.

4.- Aportar la documentación exigida.

5.- Aceptación expresa de las condiciones que figuren en el diseño de intervención social.

3.- INCOMPATIBILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.

Los prestadores del servicio no podrán tener relación de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con el solicitante de la ayuda.

GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

1.- DOCUMENTACIÓN.

1.- Relativa a la identidad y situación familiar.

2.- Relativa a la situación económica.

3.- Relativa a la situación de emergencia social o especial necesidad.

4.- Para ayudas de becas de comedor y Escuela Infantil.

5.- En situaciones de emergencia social o situaciones especialmente graves → podrá ser entregada posteriormente a la solicitud, con carácter previo a la propuesta de resolución.

2.- PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

1.- Solicitud en modelo oficial dirigida al distrito o al A.G. competente en servicios sociales.

2.- Comprobación de la documentación aportada y verificación de los datos.

3.- Estudio y valoración de la petición y de la situación familiar (TS del distrito o del A.G. → Realización de historia social y de diseño de intervención social personalizado).

4.- Propuesta de resolución del superior jerárquico.

5.- Resolución del órgano competente.

- En 15 días naturales.

- En 5 días naturales en las ayudas de emergencia social.

6.- Notificación al solicitante de la resolución motivada.

3.- GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS AYUDAS.

La gestión presupuestaria corresponde a los Distritos con cargo a sus programas presupuestarios (excepto créditos centralizados en el A.G.).

- Se harán efectivas por el sistema de anticipos de caja fija.
- Podrán concederse ayudas económicas con gasto imputable al ejercicio posterior a aquel en que tenga lugar la resolución del otorgamiento, siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio en que se haya producido la concesión.

4.- JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.

Se acreditará por las facturas de los pagos y gastos realizados. En situaciones extremas será posible realizarla por otros medios (certificación municipal comprensiva de antecedentes, informes y circunstancias concurrentes).

- Se puede optar por la cuenta justificativa simplificada: se comprueba una muestra aleatoria de los justificantes de gasto.

5.- EXTINCIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

1.- Incumplimiento de los compromisos adquiridos en el DIS.

2.- Falseamiento u ocultación de datos.

3.- Desaparición de las circunstancias que originaron la concesión.

4.- Cumplimiento del plazo de duración de la prestación económica.

5.- Renuncia del beneficiario a la prestación.

6.- No utilizar la prestación para el fin para el que fue concedida.

7.- Otras causas graves imputables al beneficiario.

8.- Fallecimiento del beneficiario.

En los supuestos 2, 6 y 7 se pueden iniciar trámites de expediente de reintegro y sancionador.

6.- COMPROBACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

Los Departamentos correspondientes de los Distritos o del AG deberán comprobar el adecuado cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas las ayudas económicas.

7.- INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.

El AG elaborará con la participación de los distritos un informe anual de seguimiento y evaluación de las ayudas económicas.